الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة الأشغال العسكرية
فرع التموين - عقود
القيد : ٢٠٠ / ١٠ / ٢٠٢٢
التاريخ : ٢١ / ٢ / ٢٠٢٤

عقد مقاولة مشروع رقم (٨٣٤٢٣٣٣١)

إنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٢/٢١ تم الاتفاق بين كلا من :

١. إدارة الأشغال العسكرية ويمثلها في التوقيع السيد لواء / **محمد السيد صالح** بصفته مدير إدارة الأشغال العسكرية ومحله المختار : إدارة الأشغال العسكرية **(طرف أول)**

٢. **اعمار مصر للهندسه والتجاره والمقاولات** و محله : **قطعة ٣٣ - المجاورة ٢ - الحى ١ - قسم مدينة بدر - القاهرة**

٣. ويمثلها السيد / وليد عبد الفتاح عبد المطلب بصفته صاحب الشركة . **(طرف ثاني)**

(تمهيد)

١. **حيث أن الطرف الأول في حاجة إلى أعمال إنشاء الهيكل الخرساني لعدد (٧) فيلا ارقام (٢٣٣-٢٣٤-٢٣٥-٢٣٦-٢٣٧-٢٣٨-٢٣٩) بمشروع إنشاء تجمع سكني جنوب محور المشير طنطاوى (أيان).**

٢. **تقدم الطرف الثاني بعرضه (الفني/المالي) ومن خلال إجراءات لجنة (المناقصة) المحدودة رقم (٨٣٤٢٣٣٣١) بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢٤ وما أوصت به لجنة البت المالي بجلستها المعقودة في ٢٠٢٤/٢/٦**

٣. **قبل الطرف الأول العطاء ٣/١ المقدم من الطرف الثاني وتم إسناد تنفيذ الأعمال موضوع هذا العقد إليه بموجب أمر الإسناد الصادر من الطرف الأول رقم (٨٣٤٢٣٣٣١) بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٥ .**

٤. **التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الإدارة**

(البند الأول)

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات والعطاء المقدم من الطرف الثاني ومحاضر اللجنة جزء لا يتجزأ من جزاءات هذا العقد مكملا ومتمما له وكذا المكاتبات المتبادلة بين الطرفين.

(البند الثاني)

أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد ووافقا بكامل رضاهما على كل ما تضمنه هذا العقد .

(البند الثالث)

موضوع / قيمة العقد / ثبات الأسعار :

١. يلتزم الطرف الثاني بأن يقوم بتنفيذ عملية المشروع رقم (**٨٣٤٢٣٣٣١**) المحددة تفصيلا بكراسة الشروط المرفقة بأمر الإسناد وللشروط العامة والخاصة للإدارة ومحاضر لجان البت والشروط الهندسية والعمومية والرسومات الملحقة والتي تعتبر جميعا جزء لا يتجزأ منه وبقيمة إجمالية قدرها **١٤,٧٨٥,٧٥٩ جنيه**
(فقط اربعة عشر مليون و سبعمائة خمسة و ثمانون الف و سبعمائة تسعة و خمسون جنيه لا غير)

٢. لا يحق للطرف الثاني المطالبة بأي فروق أسعار خلال فترة تنفيذ العقد ولو كانت بقرارات سيادية لا يجوز التنازل عن العقد بالكامل او جزء منه لاى شركة / مقاول من الباطن و فى حالة مخالفة هذا الشرط يتم فسخ العقد تلقائيا ..

٣. الأسعار **(شاملة)** ضريبة القيمة المضافة .و **شاملة** الجمارك

شركة اعمار مصر
للهندسة والتجارة والمقاولات
م. وليد عبدالفتاح مليه وشركاه
س.ت: ٥٣٥٤٦ ب.ض: ٦٥٨ - ٠٩٤ - ٥٣٣
EMG

وليد عبد الفتاح عبد المطلب

تابع عقد مقاولة مشروع رقم (٨٣٤٢٣٣٣١)

(البند الرابع)

مدة تنفيذ العقد : يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ الأعمال موضوع هذا العقد خلال (**٤ شهور) طبقا للاقرار المقدم من الشركة** من تاريخ استلام الموقع خالي من الموانع التي تعوق البدء في التنفيذ

(البند الخامس)

يلتزم الطرف الأول بأن يدفع للطرف الثاني دفعة مقدمة (**--%**) من إجمالي قيمة العقد يتم صرفها مقابل قيام الطرف الثاني **بتقديم خطاب ضمان مصرفي معتمد بذات القيمة والعملة وغير مقترن بأي شروط وساري المفعول لمدة تنتهي بعد ثلاثة شهور** من التاريخ المحدد لانتهاء هذا العقد .

(البند السادس)

التزامات الطرف الثاني :

١. يتحرى بنفسه طبيعة الأعمال وعمل كل ما يلزم لذلك من إجراءات وغيرها للتأكد من صلاحية المواصفات والتصميمات والرسومات.
٢. تقديم التصميمات والرسومات الهندسية التنفيذية والتفصيلية لاعتمادها من الطرف الأول واعتبارها جزء لا يتجزأ من هذا العقد .
٣. نقل المعدات التنفيذية إلى موقع العمل .
٤. يقبل الطرف الثاني خصم المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب تنفيذا لأحكام القانون رقم (١١١) لسنة ١٩٨٠ بضريبة الدمغة والقانون (١٥٧) لسنة ١٩٨١ والخاص بالضرائب علي الدخل وأي تعديلات تطرأ عليها والقانون رقم (٦٦) لسنة ١٩٧٤ والخاص بنقابة المهندسين وكذا أي قوانين أخري في هذا الشأن علي أن يقوم بسداد التأمينات الاجتماعية خلال فترة تنفيذ المشروع .
٥.يتحمل الطرف الثانى كافة الضرائب والرسوم المقررة عن هذا العقد وفقا للقوانين والقرارات المعمول بها أما بالنسبة للدمغات المستحقة لكل من نقابة المهن الهندسية / التطبيقية / مصممى الفنون التطبيقية يلتزم الطرف الثانى بسدادها بمعرفته إلى النقابة المختصة على أن يتم موافاة الطرف الأول بما يفيد السداد متى توافرت بشأنها الشروط المقررة قانونا للخصم والسداد وحال عدم إستحقاق الدمغة فعلى الطرف الثانى أن يقدم شهادة معتمدة ومختومة من النقابة المختصة تفيد عدم خضوع مشمول العقد لدمغة النقابة المعنية .
٦. ويجوز قيام الطرف الأول بخصم دمغات النقابات المشار إليها من مستحقات الطرف الثانى بناء على طلب كتابى منه فى الشأن يقر فيه بكامل إرادته الحرة المنفردة ودون أى إذعان من الطرف الأول بخضوع مشمول العقد محل التعاقد لدمغة النقابة وقبوله الخصم من مستحقاته وسدادها للنقابة المختصة بمعرفة الطرف الأول
٧. التأمين ضد المخاطر على جميع الأعمال التي تنفذ بالموقع ويعتبر الطرف الثاني مسئول عن الحوادث التي تقع بموقع المشروع خلال مدة التنفيذ .
٨. التحري عن صحة المقادير والأوزان الواردة بجدول الفئات بكراسة الشروط هي مقادير وأوزان تقريبية قابلة للزيادة والعجز تبعا لطبيعة العملية وتعتبر كل فئة من الفئات المدرجة بالجدول ملزمة للطرف الثاني أثناء العقد ، غير قابلة لإعادة النظر لأي سبب ولا يكون للطرف الثاني حق طلب مبالغ إضافية أو تعويضات مهما كانت خسارته أو تكبده مصروفات إضافية .
٩. يمنع (نشر/تداول) أى بيانات / معلومات تخص القوات المسلحة أو تعاقداتها بأى وسيلة من وسائل الإعلام أو التراسل سواء كان (مرئيا / مسموعا / مقروءا / الكترونيا) إلا بعد الحصول على إذن كتابى من الأمانة العامة لوزارة الدفاع.
١٠. عدم تدوين أى معلومات / بيانات تخص القوات المسلحة أو تعاقداتها على أجهزة الحاسب الآلى الشخصى (لاب توب) أو الأجهزة المحمولة (هواتف محموله / أى باد) وخاصه التى تتصل بشبكة المعلومات الدولية "الانترنت".
١١. فى حالة مخالفة الشركة لتلك التعليمات يعتبر العقد المبرم بينها وبين إدارة الأشغال العسكرية لاغيا من تلقاء نفسه مع الغاء قيد الشركة من سجل قيد الموردين / المقاولين لدى وزارة الدفاع ويعتبر توقيع (مالك الشركة / رئيس مجلس الإدارة / الشخص المفوض عن الشركة) على التعاقد بمثابة إقرار منه بعدم مسئولية وزارة الدفاع عن الآثار المترتبة على الالغاء .
١٢- فى حالة طلب المقاول قيام إدارة الأشغال بالمساعدة فى تدبير حديد التسليح للمشروع أو تدبير أسمنت عادى شكاير او معبأ يتم المحاسبة طبقا لسعر الهيئة الهندسية على ان تسترد خصما من مستحقات المقاول (يتم تدبير الحديد و الاسمنت عن طريق الشركة فى حالة عدم تدبير إدارة الأشغال للحديد والاسمنت)

شركة اعمار مصر
للهندسة والتجارة والمقاولات
م. وليد عبدالفتاح مطيع وشركاه
س.ت ٥٣٥٤٦ ب.ض: ٦٥٨ - ٠٩٤ - ٥٣٣
EMG

وليد عبد الفتاح عبد المطلب

تابع عقد مقاولة مشروع رقم (٨٣٤٢٣٣٣١)

(البند السابع)

التأمين النهائي :

قام الطرف الثاني بسداد التأمين النهائي بواقع ٥ % من جملة العقد إلى الطرف الأول وقيمته ٧٣٩,٢٨٨ **جنيه**

(فقط سبعمائة تسعة و ثلاثون الف مائتان ثمانية و ثمانون جنيه لا غير)

على الوجه الأتي :-

خصما من جارى (١) للمشروع المذكور بعالية حيث تم تنفيذ أعمال تغطى قيمة التأمين النهائى المطلوب وذلك خلال مدة سداد التأمين النهائى

تختص لجنة فض المنازعات المختصة بوزارة العدل بالفصل فى المنازعات التي قد تنشأ عن هذا العقد .

علي أن لا يرد إلي الطرف الثاني إلا بعد التسليم النهائي واعتماد المحضر من السلطة المختصة .

(البند الثامن)

سريان العقد: يبدأ سريان العقد بتوقيع كلا من الطرفين علي العقد .

(البند التاسع)

غرامات التأخير والشروط الجزائية :

إذا تأخر الطرف الثاني في تنفيذ الأعمال المطلوبة عن الميعاد المحدد للتنفيذ يوقع عليه غرامات التأخير عن مدة التأخير بالنسب وطبقا للأسس الموضحة بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ و المواد ارقام (٧,١٤,١٥,١٦,١٧,١٩,٢٧,٢٨,٢٩,٥٧ ، ٤٨)

(البند العاشر)

١. يتم احتجاز ما يعادل ٥ % من إجمالي الأعمال المنفذة كضمان أعمال تظل لدى الطرف الأول طوال مدة سريان المشروع .
٢. يقوم الطرف الأول بصرف دفعات على الحساب للطرف الثاني تبعا لتقدم العمل ووفقا لما تراه الجهة الطالبة .

(البند الحادى عشر)

تظل الأسعار ثابتة دون أي زيادة طوال مدة التنفيذ وإذا ظهر أي أعمال مستجدة غير شاملة الأعمال الواردة بالمقايسة يتم لمحاسبة عليها باتفاق الطرفين بعد تحليل الأسعار ومناسبتها لسعر السوق المحلى .

(البند الثاني عشر)

١. يلتزم الطرف الثاني بعمل جسات للتربة في الموقع ويلتزم بأن بنود الحفر المدرجة بالمقايسة هي حفر في جميع أنواع التربة وليس له الحق في المطالبة بأي مبالغ إضافية عن ذلك .
٢. يلتزم الطرف الثاني بتعليمات اللجنة المشرفة على التنفيذ والمعينة من الطرف الأول .

(البند الثالث عشر)

مدة الضمان :

يضمن الطرف الثاني الأعمال المنفذة موضوع العقد لمدة سنة من تاريخ التسليم الإبتدائى ويعتبر مسئولا عن بقاء جميع لأعمال سليمة أثناء مدة الضمان وإذا ظهر بها عيب أو خلل يقوم بإصلاحه على نفقته فإذا قصر في إجراء ذلك فيحق للطرف لأول أن يقوم بالإصلاح على نفقته وتحت مسئوليته مع خصم كافة الضمانات والغرامات مقابل ذلك دون الإخلال بأحكام لقانون العشري والمسئولية المدنية بالقانون المدني .

وليد عبد الفتاح عبد المطلب

شركة اعمار مصر
للهندسة والتجارة والمقاولات
EMG
س.ت:٥٣٥٤٦ ب.ض:٦٥٨-٠٩٤-٥٣٣

تابع عقد مقاولة مشروع رقم (٨٣٤٢٣٣٣١)

(البند الرابع عشر)

اشتراطات خاصة :

١. أي تغير في بنود العقد تؤثر على مدة تنفيذ المشروع / قيمته لا يعتد بها إلا إذا كانت صادرة بإخطار من الطرف الأول وعلى سبيل المثال (تاريخ استلام الموقع ، أي أعمال إضافية ، أي إيقاف للمشروع .... الخ) .

تعديل حجم العقد

يحق للجهة الإدارية تعديل قيمة العقد بالزيادة او النقص بما لا يجاوز ٢٥ % من كمية كل بند بذات الشروط والمواصفات والأسعار وأن تعدل مدة العقد الاصلى اذا تطلب الامر ذلك بالقدر الذى يتناسب وحجم الزيادة او النقص

التاخير فى تنفيذ العقد

يجوز للجهة الإدارية اذا تأخر المتعاقد اثناء تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له بالجدول الزمنى او مدة التنفيذ بالعقد ان يحصل مقابل التأخير بنسبة ١٠ % من قيمة العقد اذا لم تتجاوز مدة التأخير نسبة ١٠ % من المدة الكلية للعمليه ويزيد مقابل التأخير الى نسبة ١٥ % اذا جاوزت مدة التأخير ذلك

(البند الخامس عشر)

التحكيم :- تختص لجنة فض المنازعات المختصة بوزارة العدل بالفصل فى المنازعات التي قد تنشأ عن هذا العقد .

(البند السادس عشر)

يقر الطرفان بأنهما اتخذا من مقر كل منهما الموضح بصدر هذا العقد محلا مختارا لهما توجه إليه جميع المكاتبات المراسلات وعلى الطرف الذي يغير مقره أن يخطر الطرف الأخر بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وإلا اعتبرت جميع لمكاتبات والمراسلات الموجهة إلى مقره الأول صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية.

(البند السابع عشر)

يسرى على هذا العقد أحكام المواد ارقام(٥٧,٢٩,٢٨,٢٧,١٩,١٧,١٦,١٥,١٤,٧) من القانون رقم ١٨٢.لسنة ٢٠١٨ لقرار رقم ٦٥ لسنة ١٩٨٤ المعدل بالقرار الوزارى رقم ١١٦ لسنة ١٩٩٨ والمعدل بالقرار الوزارى رقم ٢٣٩ لسنة ٢٠١٨

(البند الثامن عشر)

حرر هذا العقد من سبع نسخ تسلم للطرف الثاني نسخة منها وللطرف الأول باقي النسخ للعمل بموجبها .

الطرف الأول

التوقيع /

لواء / محمد السيد صالح
مدير إدارة الأشغال العسكرية

لطرف الثانى

توقيع / وليد عبد الفتاح عبد المطلب

شركة اعمار مصر
للهندسة والتجارة والمقاولات
م. وليد عبدالفتاح منيم وشركاه
س.ت: ٥٣٥٤٦ ب.ض ٦٥٨ - ٠٩٤ - ٥٣٣
EMG

إدارة الأشغال العسكرية
فرع التموين /عقــود

القيد : ٢٠٠/١٤/٢٠٢٤
التاريخ : / /٢٠٢٤

مشروع رقم / ١٣٣٣٢٤٣٨

مقاولـة : اعمار مصر للهندسه والتجاره والمقاولات

إلى /اللواء ١٥٠ انشاءات

****

مرسل لكم نسخة عقد المشروع عاليه بعد المراجعة الحسابية للعمل بمقتضاها .

مع وافر التحية ،،،

التوقيع (   )
لـواء / وائـل محمد الرجـ
مساعد المدير للشئون المالية و التعاقدات

٢١٤٥
٨٩/١٠٢

صورة الـــى :-
١- حسابات الإدارة .
٣- حفظ الإدارة .
٤- مكافحة التهرب من الضرائب .
٥- فرع مالى هيئة هندسية .
٦- الجهاز المركزى للمحاسبات .